



WEBINAR EXCLUSIVO PARA EMPRESAS

**Bastidores da pauta tributária
nas Cortes Superiores e no CARF**SEXTA,
06/03 às 10h

QUERO PARTICIPAR

[Início](#) > [Tributos](#) > [Direto da Corte](#)**Direto da Corte** PRO

STF julgará com repercussão geral contribuição sobre 13º pago em aviso prévio

Equipe JOTA PRO Tributos

24/02/2026 | 17:59

Você vai ver por aqui:

- [Contribuição](#) sobre 13º
- Correção de [dívidas](#)
- Cobrança de [ICMS](#)

**Tipo de julgamento** : virtual**Processo** : RE 1566336 ([Tema 1445](#))**Partes** : Real Comércio Ltda x Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai e outros(a/s)**Relator** : Edson Fachin

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para julgar com repercussão geral a tese que trata da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos ao empregado a título de 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado. O mérito será analisado futuramente, em data ainda não definida.

No voto, o relator, ministro Edson Fachin, afirmou que a Corte costuma considerar infraconstitucional e de responsabilidade do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a discussão sobre a natureza remuneratória ou indenizatória de verbas trabalhistas. Contudo, o caso tem dimensão constitucional porque pode exigir a definição do alcance do conceito de “folha de salários” previsto na Constituição.

“Entendo que o exame da legislação infraconstitucional não é suficiente para definir o caráter preponderante no décimo terceiro proporcional pago no aviso prévio indenizado, a natureza remuneratória ou indenizatória. A discussão reveste-se de plausibilidade jurídica e merece atenção do Supremo Tribunal Federal”,

escreveu Fachin em seu voto.

Até agora, o ministro foi acompanhado pelos votos de Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques e André Mendonça ainda não se pronunciaram. A votação no plenário da repercussão geral vai até esta terça-feira (24/2).

O caso chegou ao Supremo após o contribuinte recorrer de decisão do STJ. No Tema 1170, o tribunal validou a cobrança da contribuição sobre os valores. Os ministros concluíram que os montantes recebidos pelos trabalhadores possuem natureza salarial e, portanto, devem ser tributados. O entendimento poderá ser mantido ou alterado pela Corte.

STF limita juros e correção monetária em dívidas tributárias municipais à taxa Selic

Tipo de julgamento : virtual

Processo : RE 1346152 ([Tema 1217](#))

Partes : Município de São Paulo x PRO Manager Tecnologia e Segurança Ltda - EPP

Relatora : Cármen Lúcia

A Corte formou maioria para declarar inconstitucional a aplicação, por municípios, de índices de juros e correção monetária sobre débitos tributários em patamar superior à taxa Selic, adotada pela União para cobranças. O processo é julgado com repercussão geral.

A conclusão foi firmada no julgamento que discutiu a legalidade da forma de atualização de dívidas fiscais cobradas pelo município de São Paulo. No caso concreto, a prefeitura utilizava a correção monetária pelo IPCA com juros de mora de 1% ao mês, o que resultava em atualização superior à taxa Selic. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) afastou tal possibilidade, e a cidade recorreu ao STF.

A relatora, ministra Cármen Lúcia, defendeu que a competência dos municípios para legislar sobre matéria tributária local deve respeitar os limites constitucionais e as normas gerais estabelecidas pela União. Contudo, entende a Selic “como índice único a ser utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação em que se discutam débitos da Fazenda Pública, ‘independentemente de sua natureza’”. Ainda, que é “indevida cumulação de juros moratórios de 1% e correção monetária pelo IPCA”.

Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli, Edson Fachin e André Mendonça a acompanharam. Os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz Fux têm até esta terça-feira (24/2) para depositar seus votos.

STF pauta recurso da Rodopetro contra cobrança de ICMS em São Paulo

Tipo de julgamento : virtual

Processo: [STP 1096](#)

Partes: Estado de S. Paulo x Relatora do AI do TJRJ

Relator: Luiz Edson Fachin

O plenário da Corte analisará, entre 6 e 13 de março, recurso da Rodopetro Distribuidora de Petróleo em caso sobre o recolhimento do ICMS nas operações

realizadas no estado de São Paulo. A empresa, ligada à Refit, protocolou um agravo interno contra decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Edson Fachin, que suspendeu acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) responsável por interromper a cobrança.

A [decisão de Fachin](#), de outubro, atendeu ao pedido do estado de São Paulo, que alegou que a decisão monocrática proferida por uma desembargadora do TJRJ interfere na autonomia e competência tributária paulista. De acordo com o processo, a magistrada determinou a suspensão da exigência de recolhimento do ICMS, por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), em relação às vendas feitas pela Rodopetro, e afastou sanções por eventual descumprimento.

O ministro levou em consideração o fato de a empresa não ter inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado (Cadesp), o que impõe a obrigatoriedade de recolhimento do imposto via GNRE, conforme previsto nos Convênios ICMS 199/2022 e 15/2023. A decisão aponta que a suspensão dessa exigência “compromete a arrecadação estadual e favorece práticas de concorrência desleal, especialmente considerando que o Grupo Refit acumula dívida ativa superior a R\$ 9,7 bilhões com o Estado de São Paulo”.

Entenda o caso

Na origem, a Rodopetro ajuizou um pedido de recuperação judicial na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro alegando dificuldades financeiras decorrentes de supostos abusos da Petrobras e de exigências tributárias do estado de São Paulo. No âmbito da recuperação, pediu a suspensão da exigência de recolhimento do ICMS incidente sobre operações com o estado de São Paulo, por meio da GNRE. O pedido foi negado na primeira instância e a empresa apresentou um agravo de instrumento, acolhido pela relatora no TJRJ (AI 0077686- 92.2025.8.29.0000).

Uma nota técnica da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP), juntada ao processo, aponta que “a inadimplência reiterada do grupo tem causado prejuízos significativos aos cofres públicos paulistas, com crescimento mensal estimado em R\$ 360 milhões, totalizando R\$ 2,5 bilhões apenas entre janeiro e julho de 2025”.

O documento apresentado ao Supremo indica que, entre janeiro de 2022 e julho de 2025, todo o combustível faturado pela Rodopetro para São Paulo foi destinado a nove distribuidoras sob controle do Grupo Refit. “Em 2025, 99,39% do faturamento da empresa foi direcionado ao Estado de São Paulo, conforme declarado em seu pedido de recuperação judicial. Estima-se que mais de R\$ 2,5 bilhões de ICMS deixaram de ser recolhidos nesse período”, segundo a Sefaz.

A Rodopetro está entre as distribuidoras citadas na investigação do Ministério Público e da Receita Federal com a operação “carbono oculto”, deflagrada em agosto para apurar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo distribuidoras de combustíveis. A investigação impulsionou projetos do Congresso como o PLP 125/2022, que trata do devedor contumaz e foi aprovado cinco dias após a operação, dando origem à [LC 225/2026](#).

Leia mais

- [Disputas tributárias](#) crescem na agenda da indústria do STF
- Vista pausa julgamento sobre [exclusão de crédito presumido](#) de ICMS do IRPJ/CSLL
- Receita [preserva benefícios](#) trabalhistas e sociais de cortes tributários



Últimas

DIRETO DO LEGISLATIVO PRO

Confira as principais movimentações da semana na Saúde

26 DE FEVEREIRO DE 2026 | 15:0

MATINAL PRO

Projeto que cria exame nacional para médicos avança no Congresso

26 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Redata perde validade e Haddad vai tentar solução com Alcolumbre

26 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15

DIRETO DO CARF PRO

Vista suspende julgamento sobre estornos de superveniências na CSLL

25 DE FEVEREIRO DE 2026 | 22:26



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog